

मदन_भण्डारी_वज्जिज्ञान_तथा_प्रवधि_विश्वविद्यालय_ऐन_२०७९

English title: Madan Bhandari University of Science and Technology Act, 2022

मदन भण्डारी वज्जिज्ञान तथा प्रवधि विश्वविद्यालय ऐन, २०७९ । प्रमाणीकरण मिति २०७९ । ०४ । १८ । संशोधन गर्ने ऐन । १. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ २०८२ । ०४ । १४ । संवत् २०७९ सालको ऐन नं. १६ । मदन भण्डारी वज्जिज्ञान तथा प्रवधि विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: मुलुकको लागि आवश्यक पर्ने सक्षम, उच्च प्रावधिक, वैज्ञानिक र विचारकहरूको उत्पादन तथा नयाँ ज्ञान र प्रवधि सिर्जना गर्ने, मौजुदा ज्ञान र प्रवधिलाई स्थानीय परविश अनुकूल बनाई उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सार्वजनिक स्वरूपको मदन भण्डारी वज्जिज्ञान तथा प्रवधि विश्वविद्यालयको स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षेपित नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "मदन भण्डारी वज्जिज्ञान तथा प्रवधि विश्वविद्यालय ऐन, २०७९" रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) "अध्यक्ष" भन्नाले दफा १२ बमोजिमको विश्वविद्यालयको अध्यक्ष समझनु पर्छ । (ख) "अध्यापक" भन्नाले दफा १९ बमोजिमका अध्यापक समझनु पर्छ । (ग) "अनुसन्धानकर्ता" भन्नाले दफा १९ बमोजिमका अनुसन्धानकर्ता समझनु पर्छ । (घ) "उपाध्यक्ष" भन्नाले दफा ६ को खण्ड (ख) बमोजिमको विश्वविद्यालयको उपाध्यक्ष समझनु पर्छ । (ङ) "कर्मचारी" भन्नाले दफा १९ बमोजिमका विश्वविद्यालयका कर्मचारी समझनु पर्छ । (च) "कार्यकारी परिषद्" भन्नाले दफा ११ बमोजिमको कार्यकारी परिषद् समझनु पर्छ । (छ) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम समझनु पर्छ । (ज) "प्राज्ञिक परिषद्" भन्नाले दफा १० बमोजिमको प्राज्ञिक परिषद् समझनु पर्छ । (झ) "मन्त्रालय" भन्नाले नेपाल सरकारको शिक्षा, वज्जिज्ञान तथा प्रवधि मन्त्रालय समझनु पर्छ । (ञ) "विश्वविद्यालय" भन्नाले दफा ३ बमोजिम स्थापना भएको मदन भण्डारी वज्जिज्ञान तथा प्रवधि विश्वविद्यालय समझनु पर्छ । (ट) "वज्जिज्ञान तथा प्रवधि" भन्नाले वज्जिज्ञान, इन्जिनियरिङ तथा अन्य प्रावधिक विषयहरू समझनु पर्छ । (ठ) "सभापति" भन्नाले दफा ७ को उपदफा (१४) बमोजिमको संरक्षक समितिको सभापति समझनु पर्छ । (ड) "संरक्षक" भन्नाले संरक्षक समितिको सदस्य समझनु पर्छ र सो शब्दले सभापतिलाई समेत जनाउँछ । (ढ) "संरक्षक समिति" भन्नाले दफा ७ बमोजिमको संरक्षक समिति समझनु पर्छ । परिच्छेद-२ । विश्वविद्यालयको स्थापना । ३. विश्वविद्यालयको स्थापना: (१) वज्जिज्ञान तथा प्रवधिमि विषय र क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतस्पर्धा गर्न सक्ने सक्षम जनशक्ति उत्पादन गर्न तथा नयाँ ज्ञान र प्रवधिको विकासमा थप योगदान पुर्याउन मदन भण्डारी वज्जिज्ञान तथा प्रवधि विश्वविद्यालय स्थापना गरिएको छ । (२) विश्वविद्यालयलाई अंग्रेजीमा "मदन भण्डारी युनिभर्सिटी अफ साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी" र संक्षेपमा "एमबयु" भनिनेछ । (३) संरक्षक समितिले तोकेको स्थानमा विश्वविद्यालय रहनेछ । ४. विश्वविद्यालय स्वशासति र संगठित संस्था हुनेछ: (१) विश्वविद्यालय अवच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासति र संगठित संस्था हुनेछ । (२) विश्वविद्यालयको सबै काम कारबाहीको लागि आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ ।

(३) विश्वविद्यालयले व्यक्ति सरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपयोग गर्न वा अन्य कुनै किसिमले व्यवस्था गर्न सक्नेछ । (४) विश्वविद्यालयले व्यक्ति सरह नालसि उजूर गर्न र विश्वविद्यालय उपर पर्ने सोही नामबाट नालसि उजूर लाग्न सक्नेछ । (५) विश्वविद्यालयले व्यक्ति सरह करार गर्न, करार बमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्न तथा दायित्व नरिवाह गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-३ । विश्वविद्यालयको संगठन तथा पदाधिकारी । ५. विश्वविद्यालयको संगठन: विश्वविद्यालयको संगठन देहाय बमोजिम हुनेछ र त्यस्ता संगठनहरूको सामूहिक रूप नै विश्वविद्यालयको स्वरूप हुनेछ:- । (क) संरक्षक समिति, । (ख) प्राज्ञिक परिषद्, । (ग) कार्यकारी परिषद्, । (घ) तोकिए बमोजिमका अन्य निकाय । ६. विश्वविद्यालयका पदाधिकारी: विश्वविद्यालयमा देहायका पदाधिकारी रहने छन्:- । (क) अध्यक्ष, । (ख) बढीमा पाँच जना उपाध्यक्ष, । (ग) अन्य पदाधिकारीहरू । परिच्छेद-४ । संरक्षक समितिको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार । ७. संरक्षक समितिको गठन: (१) विश्वविद्यालयको सर्वोच्च निकायको रुपमा एक संरक्षक समिति रहनेछ । (२) संरक्षक समितिको गठन देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) विश्वविद्यालय रहेको प्रतनिधि सभाको नरिवाचन क्षेत्रबाट पहिलो हुने नरिवाचति हुने नरिवाचन प्रणाली बमोजिम नरिवाचति सदस्य - सदस्य । (ख) सचिव, अर्थ मन्त्रालय - सदस्य । (ग) सचिव, मन्त्रालय - सदस्य । (घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको पदाधिकारी प्रतनिधि एक जना - सदस्य । (ङ) वज्जिज्ञान तथा प्रवधि क्षेत्रमा ख्यातप्राप्त बहालवाला वा पूर्व प्राध्यापकहरूमध्येबाट एक जना महिलासहित दुई जना - सदस्य । (च) वज्जिज्ञान तथा प्रवधि बाहेकका अन्य विषयका ख्यातप्राप्त बहालवाला वा पूर्व प्राध्यापकहरूमध्येबाट एक जना - सदस्य । (छ) विश्वस्तरीय विश्वविद्यालयका संरक्षकको रुपमा कार्य अनुभव सहितका ख्यातप्राप्त व्यक्तिहरू मध्येबाट एक जना महिलासहित दुई जना - सदस्य । (ज) प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएका वज्जिज्ञान तथा प्रवधि सम्बद्ध सार्वजनिक संस्थाका पूर्वपदाधिकारी वा वज्जिज्ञान तथा प्रवधिको क्षेत्रमा कम्तीमा पन्ध्र वर्षको अनुभव प्राप्त लब्ध प्रतष्ठित व्यक्तिहरू मध्येबाट एक जना - सदस्य । (झ) वज्जिज्ञान तथा प्रवधि क्षेत्रसँग सम्बद्ध उद्योग व्यवसायमा

उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेका वा विश्वविद्यालयलाई उल्लेख्य रुपमा सहयोग गरेका व्यक्तहरूमध्येबाट दुई जना - सदस्य । (ज) अध्यक्ष - सदस्य । (ट) आफ्नो पेशा व्यवसायमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेका वा समाजलाई वशिष्ट योगदान पुर्याएका व्यक्तहरू मध्येबाट दुई जना - सदस्य । (ठ) विश्वविद्यालयका अलुमनाईहरू मध्येबाट कम्तीमा एक जना महिला सहित दुई जना - सदस्य । (३) उपदफा (२) को खण्ड (ड), (च), (छ), (ज), (झ), (ट) र (ठ) बमोजमिका संरक्षकहरूको मनोनयन संरक्षक समितिले गर्नेछ । (४) संरक्षक समितिले संरक्षकहरूको मनोनयन गर्दा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा गर्नु पर्नेछ । (५) उपदफा (३) बमोजमि मनोनति संरक्षकको पदावधि चार वर्षको हुनेछ ।

(६) उपदफा (५) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनथि ऐन प्रारम्भ भएपछि पहिलो पटक मनोनति संरक्षकहरूको पदावधि कायम गर्दा गोला प्रथाबाट चार जनाको दुई वर्ष, पाँच जनाको तीन वर्ष र बाँकी पाँच जनाको चार वर्ष कायम गरिनेछ । (७) संरक्षक समितिमा उपदफा (२) को खण्ड (ड), (च), (छ), (ज), (झ) र (ट) बमोजमिका संरक्षक मनोनयन गर्दा वषियवज्जितालाई ध्यान दिनेछ । (८) यो ऐन प्रारम्भ भएपछि पहिलो पटकको लागि उपदफा (३) बमोजमिका संरक्षकहरूको मनोनयन गर्ने प्रयोजनको लागि नाम सफारिस गर्न नेपाल सरकारले देहाय बमोजमिको एक सफारिस समिति गठन गर्नेछ:- । (क) प्रचलित कानून बमोजमि स्थापना भएका विश्वविद्यालयहरूका पूर्वउपकुलपति वा सो सरहका पूर्वपदाधिकारीहरूमध्येबाट एक जना - अध्यक्ष । (ख) विश्वस्तरीय विश्वविद्यालयका संरक्षकको रुपमा कार्य अनुभव भएका वा शिक्षा वा व्यवसायको क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याएका लब्ध प्रतष्ठिति व्यक्तहरू मध्येबाट दुई जना - सदस्य । (९) उपदफा (८) बमोजमिको सफारिस समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यवधि तथा संरक्षकको मनोनयनको लागि नाम सफारिस गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने प्रक्रिया सो समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजमि हुनेछ । (१०) उपदफा (८) बमोजमिको सफारिस समितिले कार्य प्रारम्भ गरेको मितिले नबढे दनिभित्र मनोनयन गरिने व्यक्तिको नाम नेपाल सरकार समक्ष सफारिस गर्नु पर्नेछ । (११) उपदफा (२) को खण्ड (ड), (च), (छ), (ज), (झ), (ट) र (ठ) बमोजमि मनोनीत कुनै संरक्षकको पद कुनै कारणले रिक्त हुन गएमा बाँकी अवधिको लागि यस दफा बमोजमिको प्रक्रिया पूरा गरी अर्को व्यक्तलाई मनोनयन गरिनेछ । (१२) संरक्षकको कार्यावधि समाप्त हुनुभन्दा छ महिना अगावै उपदफा (११) बमोजमिको मनोनयनको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नु पर्नेछ । (१३) संरक्षक समितिले तोकेको कर्मचारीले संरक्षक समितिको सचविको रुपमा काम गर्नेछ । (१४) उपदफा (३) बमोजमि मनोनीत नेपाली नागरिक संरक्षकहरू मध्येबाट संरक्षक समितिले सभापतिको छनौट गर्नेछ । (१५) संरक्षक समितिले उपदफा (२) को खण्ड (ड), (च), (छ), (ज), (झ), (ट) र (ठ) बमोजमिका कुनै संरक्षकले आफ्नो पदीय जम्मेवारी पूरा नगरेको, पद अनुरूपको आचरण नगरेको, इमान्दारपूर्वक आफ्नो कर्तव्य पालना नगरेको, विश्वविद्यालयको हति विपरीत कुनै काम गरेको वा नजि नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा दोषी ठहर भएको वा कानूनले अयोग्य ठहर गरेको अवस्थामा त्यस्तो संरक्षकलाई पदबाट हटाउन सक्नेछ । तर पदबाट हटाउनु अघि निजिलाई सफाई पेश गर्न मनासबि मौका दनु पर्नेछ । (१६) कुनै संरक्षक मनासबि कारण वेगर वा सभापतिलाई पूर्वजानकारी नगराई संरक्षक समितिको लगातार तीन वटा बैठकभन्दा बढी वा आफ्नो कार्यकालको अवधिभर छ वटाभन्दा बढी बैठकमा उपस्थिति नभएमा त्यस्तो संरक्षक आफ्नो पदबाट स्वतः मुक्त हुनेछ । ८. संरक्षक समितिको बैठक: (१) संरक्षक समितिको बैठक प्रत्येक तीन महिनामा कम्तीमा एक पटक बस्नेछ । (२) सभापतिले तोकेको मिति, समय र स्थानमा संरक्षक समितिको बैठक बस्नेछ ।

(३) संरक्षक समितिको बैठक हुनुभन्दा कम्तीमा पन्ध्र दिन अगावै बैठकमा छलफल हुने वषियहरूको कार्यसूची सहितको सूचना संरक्षक समितिको सचविले सबै संरक्षकहरूलाई दनिनेछ । (४) संरक्षक समितिमा तत्काल कायम रहेको संख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी संरक्षकहरू उपस्थिति भएमा बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । (५) संरक्षक समितिको बैठकको अध्यक्षता सभापतिले गर्नेछ । (६) संरक्षक समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दनिनेछ । (७) संरक्षक समितिको बैठकको निर्णय संरक्षक समितिको सचविले सो समितिको बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तबाट प्रमाणित गराई राख्नेछ । (८) सभापतिको स्वीकृतमा संरक्षकहरूले सञ्चार प्रवधिको प्रयोग मार्फत समेत संरक्षक समितिको बैठकमा भाग लिन सक्नेछन् । (९) संरक्षक समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यवधि सो समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजमि हुनेछ । ९. संरक्षक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार: यस ऐनमा अन्यत्र उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त संरक्षक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) विश्वविद्यालयको शैक्षिक, प्राज्ञिक, व्यवस्थापकीय तथा अन्य आवश्यक नीति तथा मापदण्ड स्वीकृत गर्ने, । (ख) विश्वविद्यालयका लागि आवश्यक स्रोत साधनको व्यवस्थापन गर्ने, गराउने, । (ग) विश्वविद्यालयलाई विश्वस्तरीय विश्वविद्यालयको रूपमा विकास गर्न अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजना, नीति तथा रणनीति स्वीकृत गर्ने, । (घ) विश्वविद्यालयको वार्षिक योजना, नीति, बजेट र कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने, । (ङ) विश्वविद्यालयको लागि आवश्यक पर्ने नियम स्वीकृत गर्ने, । (च) विश्वविद्यालयको त्रैमासिक प्रगति विवरण समीक्षा गर्ने, । (छ) विश्वविद्यालयबाट प्रदान गरिने उपाधिहरू निर्धारण र प्रदान गर्ने, । (ज) अध्यापक, अनुसन्धानकर्ता र कर्मचारीको सेवाका शर्त, तलव तथा सुविधा निर्धारण गर्ने, । (झ) विश्वविद्यालयको हति विपरीत काम गर्ने वा सन्तोषजनक कार्य सम्पादन गर्न नसक्ने अन्य पदाधिकारीलाई कारबाही गर्ने, । (ञ) विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक मूल्य र मान्यतालाई संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्ने, । (ट) विश्वविद्यालयको कार्य सुचारु रूपले सञ्चालन गर्न आवश्यक

व्यवस्था मिलाउने, । (ठ) तोकएि बमोजमिका अन्य कार्य गर्ने, गराउने । परचिछेद-५ । प्राज्ञिक परिषदको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार । १०. प्राज्ञिक परिषदको गठन: (१) विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक कार्यलाई व्यवस्थिति गर्ने निकायको रूपमा काम गर्न एक प्राज्ञिक परिषद् रहनेछ । (२) प्राज्ञिक परिषदको गठन देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) अध्यक्ष -संयोजक । (ख) उपाध्यक्षहरूमध्येबाट अध्यक्षद्वारा मनोनीत एक जना -सदस्य । (ग) विश्वविद्यालयका अध्यापकहरू मध्येबाट अध्यक्ष द्वारा मनोनीत कम्तीमा एक जना महिला सहित तीन जना -सदस्य । (घ) संरक्षक समितिबाट मनोनीत कम्तीमा एक जना महिला सहित वजिज दुई जना -सदस्य । (३) उपदफा (२) बमोजमिको प्राज्ञिक परिषदमा तोकएि बमोजमिका अन्य सदस्यहरू समेत रहन सक्नेछन् । (४) प्राज्ञिक परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ:- ।

(क) विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम स्वीकृत गर्ने, । (ख) विश्वविद्यालय अन्तर्गत सञ्चालन हुने परीक्षाको कसिमि तोकने तथा शैक्षिक कार्यक्रमको मूल्याङ्कन गर्ने, । (ग) विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर निर्धारण तथा कायम गर्ने, । (घ) विश्वविद्यालयमा अध्ययन तथा अध्यापन गरिने विषयहरूमा भर्ना हुन चाहिने योग्यता र आधार तोकने, । (ङ) विश्वविद्यालयबाट गरिने उपाधहरूको लागि संरक्षक समितिमा सफारिस गर्ने, । (च) तोकएि बमोजमिका अन्य काम गर्ने । परचिछेद-६ । कार्यकारी परिषदको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार । ११. कार्यकारी परिषदको गठन: (१) विश्वविद्यालयको कार्यकारी निकायको रूपमा काम गर्न एक कार्यकारी परिषद् रहनेछ । (२) कार्यकारी परिषदको गठन देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) अध्यक्ष - सदस्य । (ख) उपाध्यक्षहरू - सदस्य । (ग) अध्यक्षको सफारिसमा विश्वविद्यालयका अध्यापकहरूमध्येबाट संरक्षक समितिले मनोनीत गरेका तीन जना - सदस्य । (घ) कार्यकारी परिषदमा दफा ५ को खण्ड (घ) बमोजमिका निकाय प्रमुखहरू मध्येबाट संरक्षक समितिले मनोनीत गरेका दुई जना - सदस्य । (३) कार्यकारी परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) विश्वविद्यालयको नीति, वार्षिक कार्यक्रम र बजेट, प्रगतिविवरण, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन र अन्य आवश्यक प्रस्ताव तयार गरी स्वीकृतिका लागि संरक्षक समितिमा पेश गर्ने, । (ख) विश्वविद्यालय सम्बन्धी नियमको मस्यौदा तयार गरी स्वीकृतिका लागि संरक्षक समितिमा पेश गर्ने, । (ग) विश्वविद्यालयलाई आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोत जुटाउने, । (घ) अध्यापक, अनुसन्धानकर्ता तथा कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृतिका लागि संरक्षक समितिमा पेश गर्ने, । (ङ) विश्वविद्यालयलाई आवश्यक पर्ने अध्यापक, अनुसन्धानकर्ता तथा कर्मचारी तोकएि बमोजमि नयुक्त गर्ने, । (च) शिक्षण र अन्य शुल्क निर्धारण गर्ने, । (छ) आवधिक रूपमा विश्वविद्यालयको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने र सो सम्बन्धी प्रतिवेदन संरक्षक समितिमा पेश गर्ने, । (ज) तोकएि बमोजमिका अन्य कामहरू गर्ने, गराउने । परचिछेद-७ । विश्वविद्यालयका पदाधिकारी सम्बन्धी व्यवस्था । १२. अध्यक्ष: (१) विश्वविद्यालयको कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा कार्य सम्पादन गर्न विश्वविद्यालयमा एक जना अध्यक्ष रहनेछ । (२) यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले छ महिनाभित्र संरक्षक समितिले दफा १३ बमोजमिको प्रक्रिया पूरा गरी अध्यक्ष नयुक्त गर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि अध्यक्ष नयुक्त नभएसम्मका लागि यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेको मदन भण्डारी वजिजान तथा प्रवधि विश्वविद्यालय प्रवाधार तयारी विकास समितिको अध्यक्षले विश्वविद्यालयको अध्यक्ष भई कार्य सम्पादन गर्नेछ । (४) अध्यक्षको पदावधि चार वर्षको हुनेछ र नजि अर्को एक कार्यकालको लागि नयुक्त हुन सक्नेछ । (५) अध्यक्षको योग्यता, पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्तहरू तोकएि बमोजमि हुनेछन् । १३. अध्यक्षको नयुक्त प्रक्रिया: (१) अध्यक्षको नयुक्त गर्ने प्रयोजनको लागि संरक्षक समितिले देहाय बमोजमिको सफारिस समिति गठन गर्नेछ:- ।

(क) संरक्षकहरूमध्येबाट एक जना - संयोजक । (ख) वजिजान तथा प्रवधि विषयका वरिष्ठ प्राध्यापकहरूमध्येबाट एक जना - सदस्य । (ग) विश्वस्तरीय विश्वविद्यालयका अध्यक्ष वा उपाध्यक्षको कार्य अनुभव भएका व्यक्तहरूमध्येबाट एक जना - सदस्य । (२) उपदफा (१) बमोजमिको सफारिस समितिले अध्यक्ष पदका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी दरखास्त आह्वान गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि प्रकाशित सूचना बमोजमि दरखास्त पेश गरेका उम्मेदवारहरूमध्ये सफारिस समितिले बढीमा छ र कम्तीमा तीनजना योग्य उम्मेदवारहरूको अल्पसूची तयार गरी त्यस्ता उम्मेदवारहरूलाई अन्तर्वार्ता र प्रस्तुतको लागि आमन्त्रण गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि उम्मेदवारहरूको अन्तर्वार्ता र प्रस्तुतको आधारमा सफारिस समितिले सबैभन्दा योग्य उम्मेदवारको नाम अध्यक्षको पदमा नयुक्तको लागि संरक्षक समितिमा पेश गर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमि सफारिस भएको उम्मेदवार उपयुक्त नलागेमा कारण खुलाई उपदफा (३) बमोजमिका बाँकी उम्मेदवारहरूमध्येबाट अर्को उम्मेदवारको नाम सफारिस गर्न संरक्षक समितिले सफारिस समितिलाई अनुरोध गर्न सक्नेछ । (६) उपदफा (५) बमोजमि अनुरोध भई आएमा सफारिस समितिले बाँकी उम्मेदवारहरूमध्येबाट सबैभन्दा योग्य अर्को उम्मेदवारको नाम सफारिस गर्नुपर्नेछ । (७) अध्यक्षको नयुक्त प्रक्रिया सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकएि बमोजमि हुनेछ । १४. अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) विश्वविद्यालयका सबै काम कारबाहीउपर सामान्य नियन्त्रण र रेखदेख गर्ने, । (ख) विश्वविद्यालयको काम कारबाहीमा आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको विषयमा निर्देशन दिने, । (ग) संरक्षक समितिको निर्णय र निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, । (घ) संरक्षक समितिमा पेश हुने सबै विषय सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्न लगाउने, । (ङ) विश्वविद्यालयको विकासका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन कार्यक्रम तय गर्ने, गराउने, । (च) विश्वविद्यालयलाई आवश्यक स्रोतको व्यवस्था गर्ने, । (छ) विश्वविद्यालयमा

आर्थिक अनुशासन, मतिव्ययति र पारदर्शिता कायम गर्ने, गराउने, । (ज) विश्वविद्यालयको सम्पत्तिको व्यवस्थापन, सुरक्षा र संरक्षण गर्ने, गराउने, । (झ) तोकिए बमोजमिका अन्य काम गर्ने, गराउने । (२) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियममा कुनै नकिया वा पदाधिकारीले गर्ने भनी उल्लेख भए बाहेकका काम अध्यक्षले गर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि अध्यक्षले कुनै काम गरेकोमा लगत्तै बस्ने संरक्षक समितिको बैठकबाट त्यस्तो कामको अनुमोदन गराउनु पर्नेछ । १५. उपाध्यक्षहरू तथा अन्य पदाधिकारीको नयुक्ति, सेवाका शर्त र सुविधा: (१) उपाध्यक्ष तथा अन्य पदाधिकारीको नयुक्ति संरक्षक समितिबाट हुनेछ । (२) उपाध्यक्ष तथा अन्य पदाधिकारीको योग्यता, सेवाका शर्त र सुविधा तथा काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजमि हुनेछ ।

१६. पदबाट हटाउने: (१) अध्यक्षले आफ्नो पदीय जमिमेवारी पूरा नगरेको, पद अनुरूपको आचरण नगरेको, इमान्दारीपूर्वक आफ्नो कर्तव्य पूरा नगरेको वा विश्वविद्यालयको हति विपरीतको कुनै काम गरेको भनी प्रमाण सहित संरक्षक समितिमा तत्काल कायम रहेका एक तहिलाई संरक्षकले सभापतिसमक्ष लखित नविदन दनि सक्नेछन् । (२) उपदफा (१) बमोजमि नविदन प्राप्त हुन आएमा त्यस्तो नविदनउपर छानवनि गर्न एक्काइस दिनभित्र संरक्षक समितिले संरक्षकहरूमध्येबाट तीन सदस्यीय छानवनि समिति गठन गर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमिको छानवनि समितिले छानवनिको क्रममा सम्बन्धित वजिजहरूको समेत सहयोग लनि सक्नेछ । (४) उपदफा (२) बमोजमिको छानवनि समितिले छानवनि गर्दा अध्यक्षले आफ्नो पदीय जमिमेवारी पूरा नगरेको, पद अनुरूपको आचरण नगरेको, इमान्दारीपूर्वक आफ्नो कर्तव्य पूरा नगरेको वा विश्वविद्यालयको हति विपरीतको कुनै काम गरेको देखिएमा नजिलाई पदबाट हटाउन सो समितिले छानवनि कार्य प्रारम्भ गरेको मितिले एक महिनाभित्र सफारिस गर्नुपर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमि तोकिएको अवधिभित्र कार्य सम्पन्न गर्न नसकेमा छानवनि समिति स्वतः विघटन हुनेछ । (६) उपदफा (४) बमोजमिको सफारिसको आधारमा संरक्षकहरूको दुई तहिलाई बहुमतले अध्यक्षलाई पदबाट हटाउनेछ । तर त्यसरी पदबाट हटाउने नरिणय गर्नु अघि संरक्षक समितिले नजिउपर लागेको आरोपको सफाई पेश गर्ने मौका दनुपर्नेछ । (७) उपदफा (४) बमोजमि पदबाट हटाउन सफारिस गरेको मतिदिखि सोको अन्तमि नरिणय नभएसम्मका लागि अध्यक्ष आफ्नो पदबाट स्वतः नलिम्बन हुनेछ । (८) उपदफा (४) बमोजमि सफारिस प्राप्त गरेको मितिले साठी दिनभित्र संरक्षक समितिले सो सम्बन्धमा अन्तमि नरिणय गर्नुपर्नेछ । (९) अध्यक्ष नलिम्बन भएको अवस्थामा नजिले सम्पादन गर्ने कामको लागि संरक्षक समितिले व्यवस्था गरे बमोजमि हुनेछ । (१०) उपाध्यक्ष वा अन्य पदाधिकारीलाई पदबाट हटाउने प्रक्रिया तोकिए बमोजमि हुनेछ । परिच्छेद-८ । विश्वविद्यालयको कोष, लेखा र लेखापरीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था । १७. विश्वविद्यालयको कोष: (१) विश्वविद्यालयको एउटा छुट्टै कोष हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कोषमा देहायका रकमहरू रहनेछन्:- । (क) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट प्राप्त रकम, । (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट प्राप्त अनुदानको रकम, । (ग) कुनै व्यक्ती वा संस्थाबाट चन्दा, दान, दातव्य वा आर्थिक सहायतास्वरुप प्राप्त रकम, । (घ) विदेशी सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाबाट अनुदान वा सहायतास्वरुप प्राप्त रकम, । (ङ) शैक्षिक तथा अन्य शुल्क वापत प्राप्त रकम, । (च) विश्वविद्यालयको बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारबाट प्राप्त रकम, । (छ) विश्वविद्यालयको आय आर्जनबाट प्राप्त रकम । (३) उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोजमि कुनै विदेशी व्यक्तीबाट र खण्ड (घ) बमोजमिको रकम प्राप्त गर्नुअघि विश्वविद्यालयले नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्नेछ ।

(४) विश्वविद्यालयको कोषको रकम बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजमि इजाजतपत्र प्राप्त “क” वर्गको वाणजिय बैंकमध्ये कार्यकारी परिषदले तोकेको बैंकमा खाता खोली जम्मा गरिनेछ । (५) विश्वविद्यालयको सबै खर्चहरू संरक्षक समितिबाट स्वीकृत भए बमोजमि उपदफा (१) बमोजमिको कोषबाट व्यहोरिनेछ । (६) विश्वविद्यालयको कोष र खाताको सञ्चालन तोकिए बमोजमि हुनेछ । १८. लेखा र लेखा परीक्षण: (१) विश्वविद्यालयले आफ्नो आयव्ययको लेखा नेपाल सरकारले अपनाएको लेखा प्रणाली अनुसार राख्नुपर्नेछ । (२) विश्वविद्यालयले तोकिए बमोजमि आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कायम गर्नुपर्नेछ । (३) विश्वविद्यालयको आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रचलित कानून बमोजमिको दस्तावाला लेखा परीक्षकहरूमध्ये संरक्षक समितिबाट नयुक्ति लेखा परीक्षकबाट गराउनुपर्नेछ । (४) विश्वविद्यालयको अन्तमि लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ । परिच्छेद-९ । विविधि । १९. अध्यापक, अनुसन्धानकर्ता तथा कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था: विश्वविद्यालयमा रहने अध्यापक, अनुसन्धानकर्ता तथा कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । २०. प्रमाणपत्र र उपाधि केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित । तथा मान्यता दनि: (१) विश्वविद्यालयबाट उच्च शिक्षा हासिल गर्ने विद्यार्थी, प्रशिक्षार्थी वा अनुसन्धानकर्तालाई विश्वविद्यालयले तोकिए बमोजमिको प्रमाणपत्र र उपाधि प्रदान गर्नेछ । (२) विश्वविद्यालयले अनुसन्धान र प्राज्ञिक क्षेत्रमा प्रशंसनीय कार्य गर्ने व्यक्तीलाई मानार्थ उपाधि प्रदान गर्न सक्नेछ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित । (३) विश्वविद्यालयले अन्य विश्वविद्यालय वा शैक्षिक संस्थाको शैक्षिक उपाधिलाई मान्यता दनि सक्नेछ । (४) प्रमाणपत्र, उपाधि केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित । र मान्यता सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । २१. नशिलुक उच्चशिक्षा तथा छात्रवृत्ति: (१) विश्वविद्यालयले तोकेको मापदण्ड पूरा गरी विश्वविद्यालयमा भर्ना भएका दलित, अपाङ्ग र आर्थिक रुपले विपन्न विद्यार्थीको लागि उच्च शिक्षा नशिलुक हुनेछ । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि आधार, मापदण्ड, वर्गीकरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था नेपाल

सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोके बमोजमि हुनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमिको सुविधा एक वदियार्थीले प्रत्येक तहमा एक पटक मात्र उपभोग गर्न पाउनेछ । (४) प्रचलति कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दलति वदियार्थीको लागि प्रावधिक तथा व्यावसायिक उच्च शिक्षामा भर्नाका लागि तोकिए बमोजमिको सटि सुरक्षति गरिनेछ । (५) वशिवदियालयले सहदि, बेपत्ता पारएका र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका छोरा, छोरीको लागि प्रचलति कानूनमा व्यवस्था भए बमोजमि उच्च शिक्षाको व्यवस्था गर्नेछ । (६) कक्षा छदेखि कक्षा दससम्म सामुदायिक वदियालयमा अध्ययन गरेको वदियार्थीले उच्च शिक्षामा प्रचलति कानून बमोजमि छात्रवृत्ति पाउनेछ ।

२२. सम्बन्धन वा स्वीकृतिदिनि नसक्ने: वशिवदियालयले कुनै कसिमिका शकिषण संस्थालाई अध्ययन तथा अध्यापन गराउन सम्बन्धन तथा स्वीकृतिदिनि छैन । २३. काम कारबाही बदर नहुने: वशिवदियालयको संरक्षक, कुनै पदाधिकारी वा सदस्यको स्थान रक्ति भई वा संरक्षक, कुनै पदाधिकारी वा सदस्यको नयुक्तिवा मनोनयनमा त्रुटी भएको कारणले मात्र त्यस्तो संरक्षक, पदाधिकारी वा सदस्य संलग्न भई गरेको वशिवदियालयको कुनै काम कारबाही बदर हुनेछैन । २४. वार्षिक प्रतविदन: (१) संरक्षक समितिलि प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मतिलि तीन महिनाभित्र आफूले वर्षभरमा गरेको काम कारबाहीको वार्षिक प्रतविदन वशिवदियालय अनुदान आयोगमा पेश गर्नुपर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको प्रतविदनमा खुलाउनु पर्ने अन्य वषिय तोकिए बमोजमि हुनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमिको प्रतविदन प्राप्त गरेपछि वशिवदियालय अनुदान आयोगले वशिवदियालयको उपलब्धि, वशिवदियालय र वशिवदियालय अनुदान आयोगबीच अनुदान निर्धारणको क्रममा गरिएको सहमत बमोजमि वशिवदियालयको लक्ष्यको तुलनामा आधारति वशिलेषणात्मक वविरण सहतिको वशिवदियालयको प्रतविदन मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्नेछ । २५. पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने: वशिवदियालयले नेपाल सरकारलाई आर्थिक दायित्व पर्ने गरी कुनै पदाधिकारी, अध्यापक, अनुसन्धानकर्ता तथा कर्मचारीको दरवन्दी स्वीकृत गर्दा वा पारिश्रमिक वा सेवा सुविधा थप गर्नुअघि मन्त्रालय मार्फत नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्नेछ । २६. नजिी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न सक्ने: वशिवदियालयको लागि आर्थिक स्रोत जुटाउने समेत प्रयोजनको लागि वशिवदियालयले नजिी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न सक्नेछ । २७. समिति गठन: (१) वशिवदियालयले आवश्यकता अनुसार समिति गठन गर्न सक्नेछ । (२) समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार त्यस्तो समिति गठन गर्दाका बखत तोके बमोजमि हुनेछ । २८. नरीक्षण र जाँचबुझ गरी नरिदेशन दनि सक्ने: (१) बाह्य मूल्याङ्कन प्रतविदन र वार्षिक प्रतविदनको आधारमा वशिवदियालयको काम कारबाही वा प्रगति सन्तोषजनक नदेखिएमा नेपाल सरकारले देहाय बमोजमिको नरीक्षण तथा जाँचबुझ समिति गठन गरी वशिवदियालयको काम कारबाहीको नरीक्षण र जाँचबुझ गर्न गराउन सक्नेछ:- । (क) वजिज्ञान तथा प्रवधि वा व्यवस्थापनको क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याएका व्यक्तहरू मध्येबाट एकजना -अध्यक्ष । (ख) वशिवस्तरीय वशिवदियालयको संरक्षक समितिको सदस्यको कार्यअनुभव भएका वजिज्ञहरू वा अर्थशास्त्रको क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याएका व्यक्तहरू मध्येबाट एक जना -सदस्य । (ग) समाजमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याएका व्यक्तहरू मध्येबाट एकजना -सदस्य ।

(२) उपदफा (१) बमोजमिको समितिलि नरीक्षण र जाँचबुझ गर्दा वशिवदियालयको काम कारबाही सन्तोषजनक नदेखिएको भनी सुझाव सहतिको प्रतविदन पेश गरेमा नेपाल सरकारले प्रतविदनमा उल्लिखित सुझाव कार्यान्वयन गर्न संरक्षक समितिलाई आवश्यक नरिदेशन दनि सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमिको नरिदेशन कार्यान्वयन गर्नु संरक्षक समितिको कर्तव्य हुनेछ । २९. बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार: (१) वशिवदियालयले गरेको आवषिकार, उत्पादन वा अन्य कुनै आधारमा प्राप्त गर्ने बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार प्रचलति कानून बमोजमि वशिवदियालयमा सुरक्षति रहनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको बौद्धिक सम्पत्तिको उपयोग बापत सम्बन्धति अध्यापक वा अनुसन्धानकर्तालाई वशिवदियालयले तोके बमोजमिको सेवा वा सुविधा प्रदान गर्न सक्नेछ । ३०. वदिशी नागरिक वा गैर आवासीय नेपाली नागरिकलाई नयुक्तिवा मनोनयन गर्न सकिने: वशिवदियालयलाई उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याउन सक्ने वदिशी नागरिक वा गैर आवासीय नेपाली नागरिकलाई संरक्षक, संरक्षक समितिको सफारसि समितिको सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्राज्ञिक परिषद्, वशिवदियालयका तोकिएका पदाधिकारी, अध्यापक वा अनुसन्धानकर्ताको रुपमा काम गर्न नयुक्तिवा मनोनयन गर्न सकिनेछ । ३१. स्वार्थ बाझिएमा काम कारबाही गर्न नहुने: यस ऐन अन्तर्गत मनोनयन वा नयुक्ति हुने पदाधिकारीको वशिवदियालयको हति वा सरोकारसँग आफ्नो स्वार्थ बाझिने देखिएमा त्यस्तो पदाधिकारी वशिवदियालयको काम कारबाही वा निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैन । ३२. बाह्य मूल्याङ्कन गरिने: (१) संरक्षक समितिलि प्रत्येक तीन वर्षमा वशिवदियालयबाट भएका काम कारबाही, साधन र स्रोतको प्रयोग तथा प्राप्त उपलब्धि लगायतका वषियमा तोकिए बमोजमि बाह्य मूल्याङ्कन गराई सोको प्रतविदन तयार गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको मूल्याङ्कन प्रतविदन संरक्षक समितिलि तीन वर्षको अवधि समाप्त भएको मतिलि छ महिनाभित्र मन्त्रालय मार्फत नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि प्राप्त मूल्याङ्कन प्रतविदन नेपाल सरकारले सार्वजनिक गर्नेछ । ३३. अधिकार प्रत्यायोजन: (१) संरक्षक समितिलि यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम बमोजमि आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार अध्यक्षको सफारसिमा प्राज्ञिक परिषद् वा कार्यकारी परिषदलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । (२) प्राज्ञिक परिषदले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम बमोजमि आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार तोकिएको नकिया

वा समितिलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । (३) कार्यकारी परिषदले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम बमोजमि आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार विश्वविद्यालयका कुनै पदाधिकारी वा समितिलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

(४) विश्वविद्यालयका कुनै पदाधिकारीले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम बमोजमि आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार आफू मातहतका कुनै पदाधिकारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । ३४. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क: विश्वविद्यालयले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ । ३५. विश्वविद्यालयको वधितन: (१) कुनै कारणले विश्वविद्यालय सञ्चालन हुन नसकेमा संरक्षक समितिको सफारसिमा नेपाल सरकारले विश्वविद्यालय वधितन गर्न सक्नेछ । (२) विश्वविद्यालय वधितन भएमा त्यस्तो विश्वविद्यालयको सम्पत्ति तथा दायित्व नेपाल सरकारमा सर्नेछ । ३६. ऐन कार्यान्वयन मापन: यो ऐन प्रारम्भ भएको पाँच वर्ष पूरा भएको एक वर्षभित्र र त्यसपछि प्रत्येक पाँच वर्षपछिको एक वर्षभित्र मन्त्रालयले ऐन कार्यान्वयनको मापन गर्नेछ र सोको प्रतिवेदन सङ्घीय संसदको दुवै सदनको सम्बन्धित समितिमा पेश गर्नुपर्नेछ । ३७. नयिम बनाउने अधिकार: यो ऐनको कार्यान्वयनको लागि विश्वविद्यालयले आवश्यक नयिमहरू बनाउन सक्नेछ । तर नेपाल सरकारलाई थप आर्थिक व्ययभार पर्ने विषयमा नयिम बनाउँदा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्नेछ । ३८. खारेजी र बचाउ: (१) मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय पूर्वाधार तयारी विकास समिति (गठन) आदेश, २०७५ खारेज गरिएको छ । (२) संरक्षक समिति गठन भई पहिलो बैठक नबसेसम्मका लागि यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेको मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय पूर्वाधार तयारी विकास समितिले विश्वविद्यालयको संरक्षक समितिको रुपमा काम गर्नेछ । (३) यो ऐन प्रारम्भ भए पछि मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय पूर्वाधार तयारी विकास समितिको सम्पूर्ण सम्पत्ति तथा दायित्व विश्वविद्यालयमा सर्नेछ । (४) मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय पूर्वाधार तयारी विकास समिति (गठन) आदेश, २०७५ बमोजमि भए गरेका काम कारबाही यसै ऐन बमोजमि भए गरेको मानिनेछ ।